

ที่กฎหมายกำหนดแบบไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือ หากมิได้ทำเป็นหนังสือตกเป็นโมฆะตาม มาตรา ๑๕๒^๑ ประกอบกับมาตรา ๕๗๒^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การพิจารณา อายุของผู้ซื้อกรณีเข้าซื้อจึงต้องพิจารณาในวันที่ทำสัญญาเข้าซื้อ คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจะมีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งจองรถยนต์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และได้รับมอบรถยนต์ที่ส่งจองไว้เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวกับบริษัท อ. จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุเกิน ๒๑ ปีบริบูรณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ซื้อที่มีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโครงการดังกล่าว ส่วนในกรณีที่ว่า ผู้ฟ้องคดี ได้ส่งจองรถยนต์ไว้ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น เป็นเพียงข้อตกลงที่ผู้ฟ้องคดีทำกับ บริษัท ก. จำกัด เพื่อการจองซื้อรถยนต์ ไปส่งจองรถยนต์ดังกล่าวจึงเป็นเพียงสัญญาจองรถยนต์ ซึ่งเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่สัญญาซื้อขายไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ว่าด้วย เอกเทศสัญญา ส่วนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไว้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นพยานหลักฐานว่า สัญญาจองรถยนต์นั้นได้ทำกันขึ้นแล้วอันเป็นเงินมัดจำตามมาตรา ๓๗๗^๓ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ และความรับผิดของผู้ส่งจองในกรณีที่ผู้ส่งจองไม่ประสงค์จะซื้อรถยนต์ที่ได้ จองไว้ก็มีเพียงให้ผู้ขายริบมัดจำได้ตามมาตรา ๓๗๘ (๒)^๔ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น ผู้ขายไม่อาจฟ้องบังคับให้ผู้ส่งจองซื้อรถยนต์ตามที่ได้ส่งจองไว้ได้แต่อย่างใด ส่วนความรับผิด ของผู้ขายในกรณีที่ผู้ขายไม่อาจส่งมอบรถยนต์ที่ส่งจองให้แก่ผู้จองได้ก็มีเพียงให้ผู้ขายส่งคืน เงินมัดจำให้แก่ผู้ส่งจองตามมาตรา ๓๗๘ (๓)^๕ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน สัญญาจองรถยนต์ จึงไม่ใช่สัญญาซื้อขายและไม่ใช่สัญญาเข้าซื้ออันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อตามนัยของ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๒๐ ปี ๙ เดือน และได้ส่งจองรถยนต์จากบริษัท ก. จำกัด ตามใบส่งจองรถยนต์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม

^{๑-๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๒ การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ

มาตรา ๓๗๗ เมื่อเข้าทำสัญญา ถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำ ท่านให้ถือว่ากรณีที่มัดจำนั้นยอมเป็นพยานหลักฐานว่า สัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว อนึ่ง มัดจำนั้นยอมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย

มาตรา ๓๗๘ มัดจำนั้น ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้เป็นไปดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ

๑. ๒.

๑. ๒.

(๒) ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย เพราะเหตุการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ หรือถ้ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้น

(๓) ให้ส่งคืน ถ้าฝ่ายที่รับมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ

มาตรา ๕๗๒ อันว่าเข้าชื่อนั้น คือ สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นคราว

สัญญาเข้าชื่อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ



๒๕๕๕ นั้น จึงไม่ใช่วันที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรกตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแต่อย่างใด และหากจะพิจารณาว่าในวันที่จองรถยนต์ ผู้ฟ้องคดียังมีได้อยู่ในฐานะผู้ซื้อ ผู้จองก็จะไม่อยู่ในฐานะผู้ขอใช้สิทธิ ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้ผู้ทำการจองรถยนต์ไว้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ สามารถยื่นคำขอใช้สิทธิได้ โดยให้ยื่นเพียงใบจองรถยนต์ ยังไม่ต้องยื่นสำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์แต่อย่างใด นั้น เห็นได้ว่า ผู้จองอยู่ในฐานะผู้ซื้อตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว และผ่อนผันให้ในกรณีที่ไม่ได้รับมอบรถยนต์หรือจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ขอใช้สิทธิฯ นำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมายื่นภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันถัดจากวันรับมอบรถยนต์ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวหาไม่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งได้จองและรับรถยนต์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่อย่างใด สำหรับในส่วนของการคืนเงินตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโครงการดังกล่าว และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าการจ่ายเงินตามสิทธิจะจ่ายให้เมื่อครบครองรถยนต์ ๑ ปี ไปแล้ว นั้น (เริ่มจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) ซึ่งการครบครองดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากการครอบครองตามความเป็นจริง เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบรถยนต์เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามใบมอบรถยนต์ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองรถยนต์นับแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครบระยะเวลา ๑ ปี ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเบิกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงตกเป็นผู้ผิดนัดการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอให้ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันใด จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเพื่อคืนเงินตามโครงการดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

^{๖-๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น



ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ม่คำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร.๗/๒๕๖๓)

๒. คำธรรมเนียม

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๐๑-๑๔๐๒ และ ๑๔๐๘-๑๔๑๑

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๙๑๓-๙๑๕

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๙๘-๑๕๐๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๔๕๗-๑๔๕๙

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๙๐๑-๙๑๐

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๘๑๗-๘๒๖

๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘๖ ประกอบกับ มาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ ๘ (๒) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ เห็นได้ว่า ผู้ค้างภาษีอากรอาจถูกยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีอากรค้างได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาล ซึ่งอำนาจในการสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร เป็นของอธิบดีกรมสรรพากร หรือรองอธิบดี หรือสรรพากรเขต (สรรพากรภาค) ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย และทรัพย์สินที่อายัดได้ต้องเป็นทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๘๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับ มาตรา ๒๘๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน กล่าวคือ หากทรัพย์สินที่อายัดเป็นเงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่บุคคลภายนอกจะต้องชำระให้แก่ผู้ค้างภาษีอากรในภายหลัง เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินดังกล่าวจะต้องเป็นเงินหรือสิทธิเรียกร้องที่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี และไม่ต้องห้ามอายัดตามมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน เป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเช่นเดียวกันกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการอื่น ในลักษณะที่คงที่แน่นอนเป็นประจำทุกเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๒๘๖



วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สิทธิเรียกร้องในเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงเป็นสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในบังคับของระเบียบฯ การอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ (๒) (ข) ของระเบียบดังกล่าว คำสั่งอายัดตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยสรรพากรภาค ๖ ที่ให้อายัดสิทธิเรียกร้องในเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยสรรพากรพื้นที่เพชรบุรีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีและนาง ภ. ในฐานะผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ให้นำเงินภาษีอากรค้างไปชำระ แต่ผู้ฟ้องคดีและนาง ภ. ไม่ได้ชำระภาษีอากรค้าง ต่อมา ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอีกครั้งหนึ่ง สรรพากรภาค ๖ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งอายัดตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ที่ (สภ.๖) ๓๖๒๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และที่ (สภ.๖) ๓๖๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งไปยังผู้ฟ้องคดี ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. และในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน ให้อายัดสิทธิเรียกร้องในเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพานพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย โดยสรรพากรพื้นที่เพชรบุรีมีหนังสือแจ้งคำสั่งอายัดทรัพย์สินให้ผู้ฟ้องคดีและนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพานทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงสรรพากรภาค ๖ คัดค้านคำสั่งอายัดตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ที่ให้อายัดเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้ฟ้องคดี ต่อมา สรรพากรภาค ๖ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำร้องคัดค้านการอายัดทรัพย์สินแก่ผู้ฟ้องคดีและนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพานว่า การอายัดทรัพย์สินชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้ยกคำร้องคัดค้าน ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาคำร้องคัดค้านแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการการเมืองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นข้าราชการตามนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากสำนักงาน



เทศบาลตำบลหัวสะพาน จึงเป็นเงินเดือนของข้าราชการ ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และไม่อยู่ในบังคับของข้อ ๘ (๒) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจออกคำสั่งอายัดเงินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี คำสั่งอายัดตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ (สภ.๖) ๓๖๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้อายัดสิทธิเรียกร้องในเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพานเป็นบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย จึงอยู่ในความหมายของคำว่า “เจ้าหน้าที่” ตามมาตรา ๕^๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๔^๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๘๖^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมาย

^๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม

ฯลฯ

ฯลฯ

^๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานอื่นใด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๒๘๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

(๑) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ และเงินรายได้เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท หรือตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร

(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่น ในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จ ที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิต ของบุคคลเหล่านั้น



วิธีพิจารณาความแพ่ง แม้ว่าข้อ ๘ (๒) (ข) ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่ได้กำหนดถึงเงินเดือน และรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยราชการ ดังนั้น ทรัพย์สินที่อายัดได้ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงต้องพิจารณาตามมาตรา ๒๘๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบด้วย ทั้งนี้ เงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงเป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเช่นเดียวกันกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการอื่น ในลักษณะที่คงที่แน่นอนเป็นประจำทุกเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ ดังนั้น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงถือเป็นเงินเดือน และรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยราชการ ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สิทธิเรียกร้องในเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงเป็นสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในบังคับ

(๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดเชย เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท หรือตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร

(๔) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่ศาลเห็นสมควร

ในกรณีที่ศาลเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินตาม (๑) และ (๓) ให้ศาลกำหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น และไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น โดยคำนึงถึงฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและจำนวนบุพการีและผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วย

ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจออกคำสั่งอายัดตามมาตรา ๓๑๑ วรรคสองให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจกำหนดจำนวนเงิน ตาม (๑) (๓) และ (๔) และ ให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่การกำหนดจำนวนเงินตาม (๑) และ (๓) โดยอนุโลม แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการกำหนดจำนวนเงินเช่นนั้น เพื่อขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินใหม่ได้

ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการดำรงชีพของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เปลี่ยนแปลงไป บุคคลตามวรรคสามจะยื่นคำร้องให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี แล้วแต่กรณี กำหนดจำนวนเงินตาม (๑) และ (๓) ใหม่ก็ได้

คำสั่งของศาลที่เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนเงินตามมาตรานี้ให้อำนาจศาลอุทธรณ์ได้ และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด



ของระเบียบฯ การอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ (๒) (ข) ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งอายัดตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยสรรพากรภาค ๖ ที่ให้อายัดสิทธิเรียกร้องในเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๐/๒๕๖๓)



คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติว่า การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน ซึ่งผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศได้จดทะเบียนไว้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้รับอนุญาตด้วย ดังนั้น การที่นาย ก. มีพฤติกรรมแสดงตนเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีในการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากคนหางาน โดยปรากฏตามเอกสารประวัติการเดินทางของคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดส่ง แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับรู้และรับรองการกระทำดังกล่าวของนาย ก. ถือได้ว่าการกระทำของนาย ก. ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนลูกจ้างให้กับ นาย ก. นั้น และก่อนที่อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะรับจดทะเบียนลูกจ้างรายนาย ก. ให้กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการดำเนินการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ทำให้คนหางานเชื่อว่านาย ก. ดำเนินการจัดหางานแทนผู้ฟ้องคดี การกระทำของนาย ก. ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการดำเนินการในฐานะตัวแทนชัดของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของนาย ก. ก่อนได้รับการจดทะเบียนในฐานะตัวแทนชัดของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และการกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของนาย ก. หลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีแล้ว ถือได้ว่าเป็นการกระทำของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีในฐานะตัวการและนายจ้างของนาย ก. จึงต้องรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ของนาย ก. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน ไม่ว่าจะเป็นได้กระทำการในสถานที่ใดก็ตาม ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย



ส่วนกรณีที่กรมการจัดหางานสั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ แล้ว มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จึงได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดหางาน และหลักประกันเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนกำหนดการดำเนินงานที่เกี่ยวกับลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน รวมถึงกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศได้ โดยที่คนหางานได้จ่ายเงินเป็นค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพื่อไปทำงานในต่างประเทศให้กับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบคนหางาน โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บทั้งหมดให้แก่คนหางานตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บทั้งหมดให้แก่คนหางาน จึงเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจที่จะหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันของธนาคารตามหนังสือคำประกันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเรียกให้ธนาคารชำระเงินได้ในทันที และไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ก่อน เพื่อนำเงินไปจ่ายคืนให้กับคนหางาน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการจัดหาคนงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศจากอธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นหนังสือสัญญาคำประกันของธนาคารเพื่อค้ำประกันผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ กฎหรือระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีจากธนาคาร โดยเรียกให้ธนาคารชำระเงินภายในวงเงินที่ค้ำประกันได้ทันที และไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ก่อน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนลูกจ้างให้นาย ก. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับจดทะเบียนแล้ว โดยนาย ด. กับพวกรวม ๕ คน ได้ร้องทุกข์ต่อกรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับสมัครและรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายแต่ไม่สามารถส่งไปทำงานที่ต่างประเทศได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาข้อเท็จจริงและ



พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้วเห็นว่า นาย ก. ยืนยันต่อนาย ด. กับพวก ว่า เป็นสายจัดหางานส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้นาย ด. กับพวก สมัครงานและจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ นาย ก. อีกทั้งการรับสมัครหาคนงานนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนงานเป็นการล่วงหน้า เมื่อรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนงานไปแล้วไม่จัดส่งคนงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดี เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์จนเวลาล่วงเลยเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีจากธนาคารเพื่อคืนเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่คนหางาน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดส่งคนงานไปทำงานที่ต่างประเทศได้ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว กระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ และเพิกถอนคำสั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีจากธนาคาร หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่หักเงินหลักประกันแล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันคืนหรือชดเชยเงินที่ได้หักหลักประกันจากผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะรับจดทะเบียนลูกจ้างรายนาย ก. ให้กับผู้ฟ้องคดี นาย ก. ได้มีพฤติกรรมแสดงตนเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ โดยได้ติดต่อ นาย ด. กับพวก และได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากบุคคลดังกล่าว การกระทำของนาย ก. ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตจดทะเบียนลูกจ้างให้กับนาย ก. จึงเป็นการดำเนินการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ทำให้คนหางานเชื่อว่า นาย ก. ดำเนินการจัดหางานแทนผู้ฟ้องคดี การกระทำของนาย ก. ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการดำเนินการในฐานะตัวแทนเขต



ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีกรณีของนางสาว ห. ได้สมัครไปทำงานที่ประเทศไต้หวันกับนาย ก. โดยนาย ก. เป็นผู้พานางสาว ห. ไปตรวจโรคต้องห้ามและได้มีการโอนเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวันให้กับนาย ก. ต่อมา นางสาว ห. ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวันโดยปรากฏตามเอกสารประวัติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดส่ง แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับรู้และรับรองการกระทำดังกล่าวของนาย ก. แล้ว ดังนั้น การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของนาย ก. ก่อนได้รับการจดทะเบียนในฐานะตัวแทนเขตของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และการกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของนาย ก. หลังจากที่ได้รับจดทะเบียนเป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีแล้ว ถือได้ว่าเป็นการกระทำของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่^๒ ประกอบกับมาตรา ๔๗^๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีในฐานะตัวการและนายจ้างของนาย ก. จึงต้องรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ของนาย ก. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน ไม่ว่าจะได้กระทำการในสถานที่ใดก็ตาม การที่ นาย ก. ได้รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ และได้เรียกเก็บเงินค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางาน แต่ไม่มีการส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จึงเป็นความผิดฐานรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางานแล้วไม่จัดส่งคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามมาตรา ๘๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

^๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๒ บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี รู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน

^{๒-๓} พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๑๕

ฯลฯ

ฯลฯ

การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน ซึ่งผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศได้จดทะเบียนไว้ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้รับอนุญาตด้วย

มาตรา ๔๗ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคสาม มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคสอง ในหมวด ๒ ว่าด้วยการจัดหางานในประเทศ มาใช้บังคับกับการจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยอนุโลม

^๔ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๕ ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศผู้ได้รับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางานแล้วไม่จัดส่งคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

พ.ศ. ๒๕๒๘ พฤติการณ์จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเดียวกันตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๒)^๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง^๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือกรมการจัดหางานที่สั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จึงได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดหางานและหลักประกันเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนกำหนดการดำเนินงานที่เกี่ยวกับลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน รวมถึงกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ด. กับพวก ได้จ่ายเงินเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพื่อไปทำงานในต่างประเทศให้กับนาย ก. ในฐานะตัวแทนเชิดและลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ฟ้องคดี แต่ไม่มีการส่งนาย ด. กับพวก เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ผู้ฟ้องคดีในฐานะตัวการและนายจ้างของนาย ก. จึงต้องรับผิดชอบนาย ด. กับพวก ซึ่งเป็นคนหางาน และเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริต โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บทั้งหมดให้แก่คนหางานตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง^๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ

^{๕-๖} พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องหรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่กำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

^๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^๘ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศไม่สามารถจัดให้คนหางานเดินทางได้ ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือในกรณีที่คนหางานไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานหรือได้ค่าจ้างต่ำกว่า หรือได้ตำแหน่งงาน หรือสิทธิประโยชน์อื่นไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน และคนหางานไม่ประสงค์ที่จะทำงานนั้น

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บทั้งหมดให้แก่คนหางาน จึงเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจที่จะหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันของธนาคารตามหนังสือค้ำประกันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเรียกให้ธนาคารชำระเงินได้ในทันที และไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ก่อน เพื่อนำเงินไปจ่ายคืนให้กับนาย ด. กับพวก ซึ่งเป็นคนหางานได้ตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๖/๒๕๖๓)

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๑๓-๑๔๑๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๕๑๗-๑๕๒๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๔๗๐-๑๔๗๓

๓. สวัสดิการสังคม

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๕๒๒-๑๕๒๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๔๗๔-๑๔๗๖

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๘๐๕-๘๑๒

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๘๒๙-๘๓๖

ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วทั้งหมดให้แก่คนหางานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือนับแต่วันที่คนหางานเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วแต่กรณี



บทที่ ๓๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๒๑

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๕๓๑-๑๕๓๔

๒.๒ อำเภอ

๑) คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกรณีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการ
ยาเสพติด

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากราษฎรในหมู่บ้านให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้แทนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะของหมู่บ้าน รวมทั้งมีสถานะเป็นตัวแทนของรัฐในการดูแลปกครองราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน ดังนั้น บุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน นอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำหมู่บ้านแล้ว ยังต้องมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ใหญ่บ้านครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีและผิดกฎหมาย เป็นพฤติกรรมที่สังคมหรือวิญญูชนทั่วไปไม่ยอมรับ จึงถือเป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

สำหรับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้โอกาสผู้ติดเชื่อเฮดส์คนพิการ และผู้เสพยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงานหรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ แนบท้ายหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ หมายความว่าเฉพาะการพิจารณา



รับบุคคลที่มีประวัติการเสพหรือติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาแล้วเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น มิได้หมายความว่ารวมถึงบุคคลที่ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่และได้กระทำความผิด จะไม่ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติบกพร่องในทางศีลธรรม ซึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติของการเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าจี่ อำเภอยะยง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะยง ได้จับกุมผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินคดีในข้อหาซื้อขายยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ (กัญชา) โดยผิดกฎหมาย นายอำเภอ ยะยง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดี ถือเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม จึงขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดี มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดเพียงเล็กน้อย และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ยังขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น และให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม รวมทั้งให้มีสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่คำว่า เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ (๘)^{*} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ เป็นคำที่บัญญัติไว้อย่างกว้าง มิได้ให้นิยามความหมายเฉพาะเจาะจงไว้ การจะพิจารณาว่า

^{*} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๒ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑.

๒.

(๘) ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม

๓.

๔.



พฤติกรรมใดจะถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริตหรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม จึงต้องพิจารณาถึงลักษณะของพฤติกรรม คำนิยมของสังคมและข้อเท็จจริงอื่นประกอบเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่รับฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและเสพยาเสพติดจริงอันได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายอาญาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีต่อศาลจังหวัดตรังในข้อหาที่ถูกจับกุมหรือข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ก็มี การดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนในการส่งตัวผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพจากการเสพยาเสพติดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรังตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งขณะถูกจับกุมดำเนินคดี ผู้ฟ้องคดีมีอายุถึง ๓๙ ปี มีชว้ยอันเป็นเยาวชนแล้ว จึงย่อมต้องมีจิตสำนึกที่จะรู้จักแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรกระทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนั้นผู้ฟ้องคดียังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากราษฎรในหมู่บ้านให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้แทนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะของหมู่บ้าน รวมทั้งมีสถานะเป็นตัวแทนของรัฐในการดูแลปกครองราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน ดังนั้น บุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน นอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำหมู่บ้านแล้ว ยังต้องมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ราษฎรในท้องที่ด้วย จึงเห็นว่า พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่ครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีและผิดกฎหมาย เป็นพฤติกรรมที่สังคมหรือวิญญูชนทั่วไปไม่ยอมรับ จึงถือเป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรมแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าเป็นการกระทำความผิดเพียงเล็กน้อย จึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้โอกาสผู้ติดยาเสพติด เชื้อเอชไอวี คนพิการ และผู้เสพยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ แนบท้ายหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มีลักษณะเป็นเพียงนโยบายที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติในการให้โอกาสแก่บุคคลที่เคยเป็นผู้เสพยาหรือติดยาเสพติด และพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้ว เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยให้โอกาสได้เข้าทำงาน หรือเข้าศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ แต่การใช้ดุลพินิจรับบุคคลดังกล่าวเข้าทำงานในแต่ละหน่วยงาน ก็ต้องพิจารณาตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐบางแห่งอาจพิจารณารับบุคคลที่มีประวัติการเสพยาหรือติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาแล้วเข้าทำงานตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวก็ได้ จึงเห็นได้ว่า



กรณีตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวหมายความว่าเฉพาะการพิจารณาบุคคลที่มีประวัติการเสพหรือติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาแล้วเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น กรณีนี้ได้หมายความว่ารวมถึงบุคคลที่ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่และได้กระทำความผิดเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีจะไม่ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติบกพร่องในทางศีลธรรม ซึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติของการเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใด

สำหรับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด นั้น คำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกำหนดแนวทางหรือกำกับแนวทางในการดำเนินการทางวินัยและทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเท่านั้น มิได้เป็นการตัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการที่จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ แต่ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีอำนาจใช้ดุลพินิจวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นการเฉพาะรายได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ แล้วมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๖/๒๕๖๒)

๒) การพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกรณีราษฎรเข้าซื้อที่ดิน

การเข้าซื้อร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เป็นการรับรองสิทธิของราษฎรในการเข้าซื้อที่ดินของผู้ที่ตนเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยกำหนดให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเมื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรในหมู่บ้านเข้าซื้อที่ดินขอให้ออกจากตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสาเหตุแห่งการถอดถอนว่าเกิดจากสาเหตุใด อย่างไรก็ดี บทบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในการเข้าซื้อกรณีดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ กระทรวงมหาดไทยจึงได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ไว้ว่า ให้เทียบเคียงใช้วิธีการเข้าซื้อตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม



การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีราษฎรลงลายมือชื่อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอจะต้องสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่งโดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ แม้ว่าก่อนที่จะมีการเข้าชื่อกันของราษฎรเพื่อขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง จะมีราษฎรจำนวนหนึ่งร้องเรียนต่อนายอำเภอขอให้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่บ้าน และนายอำเภอได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว แต่โดยที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ไม่ได้กำหนดให้นายอำเภอต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อนการดำเนินการตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่นายอำเภอยังดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่บ้านไม่แล้วเสร็จ ก็ไม่ทำให้คำสั่งของนายอำเภอที่สั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ราษฎรในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งร่วมลงชื่อและมายื่นหนังสือต่อนายอำเภอแปลงยาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง โดยกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่ามีพฤติกรรมการทำงานที่ไม่โปร่งใส เข้าไปแทรกแซงชี้้นำการบริหารกองทุนต่าง ๆ ของหมู่บ้าน อีกทั้งยังไม่สนใจปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หลังจากนั้น ราษฎรในหมู่บ้านได้มายื่นหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อขอให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยได้แนบรายชื่อผู้เข้าร่วมถอดถอนพร้อมบัตรประชาชน จำนวน ๓๓๘ รายชื่อ สำหรับกรณีที่ราษฎรในหมู่บ้านยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยในระหว่างการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติราษฎรที่เข้าชื่อเพื่อร้องขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ซึ่งหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎรที่เข้าชื่อถอดถอนผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามที่ราษฎรมีหนังสือร้องเรียนผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การเข้าชื่อกันร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖)^๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ เป็นการรับรองสิทธิของราษฎรในการเข้าชื่อถอดถอนผู้ที่ตนเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยกำหนดให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเมื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรในหมู่บ้าน เข้าชื่อกันขอให้ออกจากตำแหน่งนั้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงสาเหตุแห่งการถอดถอนว่าเกิดจากสาเหตุใด ดังนั้น ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีราษฎรลงลายมือชื่อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอจะต้องสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่งโดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ อย่างไรก็ดี บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในการเข้าชื่อกรณีดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ กระทรวงมหาดไทยจึงได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ไว้ว่าให้เทียบเคียงใช้วิธีการเข้าชื่อตามมาตรา ๖๑^๓

^๒ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๔ ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๖) เมื่อราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ในหมู่บ้านนั้นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดเข้าชื่อกันขอให้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นให้นายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

^๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๖๑ การร้องขอให้ถอดถอนจากตำแหน่งตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ต้องทำเป็นหนังสือระบุชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน และต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๕๙ เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจนว่ามีพฤติการณ์ร้ายแรงผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่



แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยต้องทำเป็นหนังสือระบุชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตร หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ ที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน เมื่อนายอำเภอได้รับรายชื่อดังกล่าวแล้วให้ดำเนินการตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑^๔ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ และมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ หรือไม่ ซึ่งวิธีการและระยะเวลาดำเนินการ ให้กำหนดตามความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและเหตุผลเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่งได้จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สาเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยแต่ละสาเหตุก็จะมีผลการดำเนินการที่แตกต่างกัน เมื่อการพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้มีสาเหตุมาจากการที่ราษฎร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ มาเข้าชื่อกันเพื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป แม้ว่าจะก่อนที่จะมีการเข้าชื่อกันของราษฎรหมู่ที่ ๑๓ เพื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง จะมีราษฎรหมู่ที่ ๑๓ จำนวนหนึ่งร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ตรวจสอบการทำงานของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว แต่โดยที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง

ในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด และต้องระบุพยานหลักฐาน หรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ และให้ยื่นคำร้องขอดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา

^๔ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๑ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือก
- (๒) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- (๓) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (๔) มีภูมิสำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้น

ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก

